

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

14 октября 2016 года

г. Москва

Мировой судья судебного участка № 346 Хорошевского района г. Москвы Чистова О.Ю., при секретаре Черкашиной И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление представителя Левицкой О.Ф. Антонова И.В. о возмещении судебных расходов по гражданскому делу № [REDACTED] по иску [REDACTED] к Товариществу на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» о взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:

Решением мирового судьи судебного участка №346 Хорошевского района г. Москвы от 25 августа 2016 года были удовлетворены исковые требования [REDACTED] к Товариществу на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» о взыскании денежных средств.

Представитель [REDACTED] Антонов И.В. обратился в суд с заявлением о возмещении судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей в связи с рассмотрением дела.

[REDACTED] в судебное заседание не явилась, извещался надлежащим образом, доверила представлять свои интересы Антонову И.В. (доверенность от 16.02.2016 г.).

Антонов И.В. в судебное заседание явился, заявление поддержал. Просил также взыскать с ответчика расходы понесенные истцом, в связи с участием представителя в судебных заседаниях по распределению расходов на представителя в размере 10000 рублей, а всего взыскать расходы на представителя в размере 40000 рублей.

Представитель ответчика Товарищества на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» по доверенности Сергеева Н.В. (доверенность от 21.06.2016 г.) в судебное заседание не явилась, извещалась надлежащим образом (л.д. 93.) В судебном заседании 05.10.2016 года возражала против удовлетворения заявления, полагая стоимость оказанных истцу юридических услуг завышенной (л.д. 91 об). Представителем ответчика Никитиным А.Е. (доверенность от 12.05.2016 года) были представлены возражения, в которых указано, что решением суда в пользу истца уже были взысканы расходы на представителя в размере 15000 рублей, в связи с чем, производство в отношении заявления истца должно быть прекращено.

При таких обстоятельствах, судом вынесено определение о рассмотрении заявления в отсутствие не явившегося представителя ответчика.

В силу ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых

требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В соответствии со ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Как следует, из представленных документов, между [REDACTED] и Антоновым И.В. 06 июня 2016 года было заключено соглашение об оказании юридической помощи № 127, данное соглашение подписано сторонами, согласно расписке от 06.06.2016 года и расписке от 06.09.2016 г. денежные средства за оказанные услуги в размере 30 000 рублей были переданы Антонову И.В. (л.д. 80, 81, л.д.82, 83).

08 октября 2016 года между [REDACTED] и Антоновым И.В. было заключено дополнительное соглашение № 1 к соглашению об оказании юридической помощи № 127. Данное дополнительное соглашение подписано сторонами, согласно расписке от 08.10.2016 года денежные средства за оказанные услуги в размере 10 000 рублей были переданы Антонову И.В. (л.д. 103-105).

Согласно материалам дела истцом в связи с рассмотрением дела были понесены судебные расходы в размере 40 000 рублей в счет оплаты услуг представителя.

Как усматривается из материалов дела, представитель истца по доверенности Антонов И.В. принимал участие в судебных заседаниях 17 августа 2016 года, 25 августа 2016 года, 05 октября 2016 года, 14 октября 2016 года (л.д.46, 59, 91), в связи с чем, на основании ст.ст. 94, 98, 100 ГПК РФ суд считает возможным решить вопрос о возмещении расходов на оплату услуг представителя, понесенных истцом в связи с рассмотрением дела и взыскать их с Товарищества на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» в пользу [REDACTED] с учетом требований разумности, объема юридических услуг, сложности дела, количества судебных заседаний в которых принимал участие представитель истца в размере 20000 рублей.

Доводы представителя ответчика о том, что в пользу истца решением суда уже были взысканы расходы на представителя, в связи с чем, производство в отношении заявления истца должно быть прекращено, судом во внимание не принимаются, поскольку на основании решения суда с ответчика в пользу истца были взысканы расходы на представителя которые были понесены истцом в связи с заключением договора об оказании юридической помощи № Ю-24 от 15 февраля 2016 года и на основании которого истцу была оказана консультация в устной форме и составление претензии. Участие представителя в судебных заседаниях данный договор не предусматривал, в связи с чем, 06 июня 2016 года было заключено соглашение об оказании юридической помощи № 127.

Данных о том, что в установленном порядке данное соглашение признавалось недействительным, в материалах дела не имеется.

Оснований для прекращения производства по делу суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.94, 98, 100 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Взыскать с Товарищества на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» в пользу [REDACTED] расходы по плате услуг представителя в размере 20000 рублей.

На определение может быть подана частная жалоба в Савеловский районный суд г. Москвы в течение 15 дней через мирового судью судебного участка № 346 Хорошевского района г. Москвы.

Мировой судья



О.Ю. Чистова